



MENTORIA TITÃ

FOCO 95+ • CFO PMAL 2026

DIREITO CONSTITUCIONAL

SUPREMACIA E APLICABILIDADE

RIGIDEZ → SUPREMACIA → PLENA → CONTIDA → LIMITADA → APLICAÇÃO

EXEMPLOS

Regra aplicada em situações curtas e concretas.

BIZU 95+

Atalhos mentais e palavras que derrubam item.

QUESTÕES

Entram logo após o tópico e retomam aulas anteriores.

LEIA → TESTE → RECUPERE → CORRIJA

O Dia 14 inaugura o formato de leitura ativa: a questão aparece no momento em que o conceito ainda está “quente”, e a correção só vem depois.

DIREITO CONSTITUCIONAL • AULA 02

DIA 14 • 3ª AULA DO DIA • GOLD STUDY EDITION

5 QUESTÕES • RESPOSTAS ESCONDIDAS

Primeiro: por que a Constituição manda?

Supremacia e eficácia não são dois temas separados: a rigidez explica a posição formal da Constituição; a classificação de eficácia explica como cada norma constitucional produz efeitos.

MAPA MENTAL

O caminho da aula

1. Supremacia e rigidez → 2. eficácia plena → 3. eficácia contida → 4. eficácia limitada/programática → 5. aplicação imediata dos direitos fundamentais.

TÓPICO 1

Rigidez sustenta a supremacia formal

A supremacia formal ou jurídica decorre da posição superior da Constituição em um sistema rígido: sua alteração exige procedimento mais solene que o das leis comuns. Já a supremacia material relaciona-se ao conteúdo constitucional fundamental, como organização do poder e direitos.

EXEMPLO Se uma lei ordinária contrariar a CF/88, não vale dizer que ambas ocupam o mesmo nível porque foram aprovadas pelo Legislativo. A Constituição é parâmetro superior de validade.

BIZU 95+ SUPREMACIA FORMAL ↔ RIGIDEZ. Essa associação aparece literalmente em questões CEBRASPE.

QUESTÃO REAL CEBRASPE • Q01

CEBRASPE • ANP • Especialista • 2012

A supremacia formal ou jurídica somente existe nas constituições rígidas.

Marque sua resposta: C () E () • gabarito só na correção



2. Eficácia plena

TÓPICO 2

Nasce completa para produzir seus efeitos essenciais

Norma de eficácia plena possui aplicabilidade direta, imediata e integral. Ela não depende de lei posterior para começar a produzir seus efeitos essenciais, embora possa receber disciplina infraconstitucional compatível.

EXEMPLO Uma norma constitucional que já estabelece regra completa de organização e não condiciona sua execução a lei integradora tende ao padrão de eficácia plena.

BIZU 95+ PLENA = pronta para operar. Não confunda “pode ser regulamentada” com “depende de regulamentação”.

PEGADINHA A existência de lei sobre o tema não prova que a norma constitucional era limitada.

RETOMADA REAL CEBRASPE • Q02

CEBRASPE • FUB • 2023 • Teoria da Constituição

A Constituição Federal de 1988 classifica-se como analítica.

Marque sua resposta: C () E () • gabarito só na correção

3. Eficácia contida

TÓPICO 3

Já vale, mas seu alcance pode ser restringido

A eficácia contida também tem aplicação imediata. A diferença é que seu campo de incidência pode ser restringido por lei ou por elemento constitucionalmente autorizado. Expressões como “salvo nas hipóteses previstas em lei” podem sinalizar contenção.

EXEMPLO A garantia começa valendo desde a Constituição, mas o próprio texto admite que lei estabeleça hipóteses excepcionais. A norma não espera a lei para existir; a lei pode reduzir seu alcance.

BIZU 95+ CONTIDA: nasce grande e pode encolher. LIMITADA: nasce pedindo integração para alcançar plenamente o resultado.

PEGADINHA “Na forma da lei” nem sempre resolve sozinho; leia se a lei irá restringir algo já exercitável ou viabilizar algo ainda incompleto.

RETOMADA RÁPIDA

O conteúdo anterior também volta na prova

A questão abaixo pode cobrar um ponto do Dia 13. O objetivo é consolidar memória por recuperação, não reler toda a teoria.

QUESTÃO REAL CEBRASPE • Q03

CEBRASPE • CNPq • 2024 • eficácia constitucional

O preceito do art. 5º, VIII, segundo o qual ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção, ressalvadas as condições constitucionais, consiste em norma de eficácia limitada.

Marque sua resposta: C () E () • gabarito só na correção

4. Eficácia limitada e normas programáticas

TÓPICO 4

Dependência de integração não significa “norma sem força”

Normas de eficácia limitada dependem de atuação normativa ulterior para produzir integralmente seus efeitos principais. Mesmo antes da regulamentação, possuem força jurídica: orientam interpretação, vinculam o legislador e podem impedir normas incompatíveis. Entre elas aparecem normas de princípio institutivo e programático.

EXEMPLO A Constituição determina uma política ou estrutura, mas deixa à lei a definição necessária para que o comando seja plenamente implementado. Isso é diferente de mera recomendação política sem efeito jurídico.

BIZU 95+ LIMITADA ≠ inútil. Ela já vincula, embora não entregue de imediato todos os efeitos positivos esperados.

PEGADINHA Se o item disser “não produz efeito algum antes da lei”, a afirmação tende a estar errada.

QUESTÃO REAL CEBRASPE • Q04

CEBRASPE • PGM Cuiabá • 2024 • aplicabilidade

As normas de eficácia limitada, ainda que não regulamentadas, podem influir na interpretação das normas infraconstitucionais.

Marque sua resposta: C () E () • gabarito só na correção

5. Direitos fundamentais: aplicação imediata

TÓPICO 5

Aplicação imediata não transforma tudo em eficácia plena

O art. 5º, §1º, estabelece aplicação imediata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais. Isso funciona como mandado de máxima efetividade. Porém, direitos fundamentais ainda podem apresentar estruturas de eficácia plena, contida ou limitada.

EXEMPLO Uma norma fundamental pode exigir providência legislativa para sua concretização integral e, mesmo assim, deve receber desde já a maior eficácia juridicamente possível.

BIZU 95+ A frase para decorar é: “aplicação imediata” não significa “todas são plenas”.

PEGADINHA A banca transforma uma regra de otimização da eficácia em classificação automática de todas as normas.

QUESTÃO REAL CEBRASPE • Q05

CEBRASPE • PC-SE • 2021

As disposições constitucionais definidoras dos direitos e das garantias fundamentais carecem, em todos os casos, da atuação do legislador infraconstitucional para a viabilização dos direitos nelas veiculados.

Marque sua resposta: C () E () • gabarito só na correção



PARE AQUI

NÃO ABRA A CORREÇÃO ANTES DE MARCAR TODAS

1. Volte pelas páginas e marque cada questão.
2. Em cada item, escreva mentalmente o ponto decisivo.
3. Nas questões de retomada, tente lembrar a aula anterior sem consultar.
4. Só depois avance para o gabarito comentado.

CORREÇÃO COMEÇA NA PRÓXIMA PÁGINA

MENTORIA TITÃ • LEITURA ATIVA • FOCO 95+



Correção comentada

O objetivo não é apenas ver C/E. Confira qual palavra, requisito ou relação decidiu cada item.

Q01 — CERTO | supremacia formal e rigidez

A supremacia formal pressupõe um procedimento constitucional de alteração mais rigoroso que o legislativo comum. Essa diferenciação é característica da constituição rígida.

Q02 — CERTO | retomada: extensão da CF/88

A CF/88 é classificada classicamente como analítica, pois trata de amplo conjunto de matérias e possui texto extenso e detalhado.

Q03 — ERRADO | eficácia contida

A regra produz efeitos imediatamente, mas admite restrição nas hipóteses previstas. É exemplo clássico de eficácia contida, e não limitada.

Q04 — CERTO | força jurídica da limitada

Falta de regulamentação não elimina a juridicidade da norma limitada. Ela pode orientar interpretação, vincular atuação estatal e bloquear soluções incompatíveis com o programa constitucional.

Q05 — ERRADO | aplicação imediata não depende sempre de lei

O art. 5º, §1º, determina aplicação imediata. Algumas normas podem exigir integração para efeitos completos, mas é errado afirmar que todas carecem de lei para viabilização.

Fechamento de 60 segundos

REVISÃO

O que precisa permanecer depois da aula

- Supremacia formal se conecta à rigidez constitucional.
- Plena = direta, imediata e integral.
- Contida = imediata, mas restringível.
- Limitada = integração necessária para efeitos positivos integrais, sem perder força jurídica.
- Art. 5º, §1º: aplicação imediata ≠ todas as normas fundamentais são plenas.

MÉTODO DE PROVA

Como atacar o próximo bloco

Quando a questão trazer um dispositivo, pergunte: ele já entrega o direito/estrutura? Se sim, pode ser plena ou contida; procure possibilidade de restrição. Se ainda precisa de lei para completar o comando, pense em limitada.

FONTES E RASTREABILIDADE

Base usada nesta aula

Constituição Federal de 1988, especialmente art. 5º, §1º; doutrina clássica de eficácia constitucional; questões oficiais CEBRASPE 2012-2024 do acervo; matriz CFO PMAL 2026.

DIA 14 • AULA 03 DO DIA CONCLUÍDA